Congedo di paternità obbligatorio

Aggiungi ai preferiti

Il servizio permette di richiedere il congedo di paternità di dieci giorni, due mesi prima la data del parto fino a cinque mesi successivi, per padri lavoratori dipendenti, adottivi e affidatari e madri intenzionali con specifici requisiti.

Stampa la pagina Condividi

Rivolto a:

Categorie	Cassa di appartenenza	Età
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici	-	-

Pubblicazione: 8 agosto 2022 **Ultimo aggiornamento:** 13 novembre 2025

Cos'è

È un **congedo obbligatorio di dieci giorni** (art. 27-bis, T.U. maternità/paternità, d.lgs. 151/2001) finalizzato a una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e a un'instaurazione precoce del legame tra padre e figlio.

A chi è rivolto

I destinatari sono:

- i **padri lavoratori di**
- le **madri intenziona**

Sono **esclusi**:

- i padri lavoratori aut
- gli iscritti alla Gestic

Leggi meno

Come funziona

DECORRENZA E DURA

È possibile fruire del cc

- **due mesi prima la d** caso di adozioni naz
- **durante il congedo**

) in famiglia/Italia in

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento del sito. Solo previo consenso dell'utente, possono essere installati ulteriori tipologie di cookie. Puoi accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante ACCETTA TUTTI, oppure puoi effettuare le tue scelte sulle singole categorie che vuoi installare, cliccando su IMPOSTAZIONI DEI COOKIE. Se invece intendi rifiutarne l'installazione dei cookie non tecnici, puoi farlo cliccando sul pulsante RIFIUTA I COOKIE NON TECNICI o chiudendo il banner. Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa sulle **informazioni sulla privacy**.

Accetta Tutti

Rifiuta i cookie non tecnici Impostazioni dei cookie

- parto;
- adozione;
- affidamento.

Il congedo è previsto anche per gli eventi antecedenti il 13 agosto 2022, purché il padre lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di **periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti** a titolo di congedo obbligatorio del padre (legge 92/2012).

È possibile godere del congedo anche:

- **frazionato a giorni** (ma non frazionato a ore);
- in caso di **morte perinatale del figlio**.

In caso di **parto plurimo**, la durata del congedo è aumentata a **20 giorni lavorativi**.

I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all'articolo 28 del Testo Unico.

Il congedo, inoltre, è riconosciuto anche alla **madre intenzionale di coppia omogenitoriale**, a seguito della **sentenza della Corte Costituzionale 115/2025**, a cui è seguita la pubblicazione:

- del **messaggio 5 novembre 2025, n. 3322**;
- del **messaggio 7 agosto 2025, n. 2450**.

La sentenza, infatti, ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo l'articolo 27-bis**, d.lgs 151/2001, **nella parte in cui non riconosce** il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, **genitore intenzionale in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile.**

Di conseguenza, la lavoratrice dipendente che, in una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della **durata di dieci giorni** lavorativi (**20 giorni in caso di parto plurimo**) nei limiti temporali previsti dall'art. 27-bis, d.lgs 151/2001.

QUANTO SPETTA

È riconosciuta un'indennità giornaliera pari al **100% della retribuzione**.

Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'articolo 22, commi 2-7, e dell'articolo 23 del Testo Unico. Il trattamento previdenzi

Per il computo dei 10 g **ole giornate lavorative**.

Leggi meno

Domanda

REQUISITI

Il padre o la madre inte

QUANDO FARE DOMA

Il padre o la madre inte endono fruire del congedo, **almeno cinqu** a presunta del parto, fatte salve le condizion

COME FARE DOMAND

Nei casi di **pagamento** **tituto**. Il padre lavoratore dipendente congedo di paternità obbligatorio.

In alternativa, è possibi senze.

La **domanda si present** **da parte di INPS**, nel caso di lavoratori:

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento del sito. Solo previo consenso dell'utente, possono essere installati ulteriori tipologie di cookie. Puoi accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante ACCETTA TUTTI, oppure puoi effettuare le tue scelte sulle singole categorie che vuoi installare, cliccando su IMPOSTAZIONI DEI COOKIE. Se invece intendi rifiutarne l'installazione dei cookie non tecnici, puoi farlo cliccando sul pulsante RIFIUTA I COOKIE NON TECNICI o chiudendo il banner. Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa sulle **informazioni sulla privacy**.

stagionali;

addetti ai servizi domestici e familiari;

disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni;

dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I lavoratori o le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda alla propria amministrazione datrice di lavoro.

Leggi meno

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall'INPS ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall'Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l'indicazione del relativo responsabile.

Leggi meno

QUESTO È UN SERVIZIO INPS PER I GIOVANI
Esplora la pagina dedicata ai giovani.
Scopri di più



Utilizza il servizio

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento del sito. Solo previo consenso dell'utente, possono essere installati ulteriori tipologie di cookie. Puoi accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante ACCETTA TUTTI, oppure puoi effettuare le tue scelte sulle singole categorie che vuoi installare, cliccando su IMPOSTAZIONI DEI COOKIE. Se invece intendi rifiutarne l'installazione dei cookie non tecnici, puoi farlo cliccando sul pulsante RIFIUTA I COOKIE NON TECNICI o chiudendo il banner. Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa sulle **informazioni sulla privacy**.